

0089801-44.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3875/2018 -

15º Distrito Policial - Jardim Paulista, 545/2018 - 15º Distrito Policial - Jardim Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO CAPPELLANI NOGUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

O réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0089801-44.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0089801-44.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3875/2018 -

15º Distrito Policial - Jardim Paulista, 545/2018 - 15º Distrito Policial - Jardim Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO CAPPELLANI NOGUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

O réu FERNANDO CAPPELLANI NOGUEIRA está sendo acusado de subtrair para si dezenove unidades de chocolate, avaliados em R\$ 104,31 (cento e quatro reais e trinta e um centavos), conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 14 e auto de avaliação de fl. 15, menos de 11% (onze por cento) do salário mínimo da época dos fatos, pertencentes ao estabelecimento "Supermercado Carrefour", representado por Wellington Florentino Machado, bens estes que já foram restituídos à vítima, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 14.

Revendo posicionamento anterior, verifico que, a despeito dos apontamentos registrados às fls. 110/124, a conduta do acusado não revela lesividade suficiente para respaldar o exercício da ação criminal, em face da manifesta ausência de tipicidade material do ato por ele praticado.

As circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do princípio da insignificância ou da bagatela: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).

Tratando-se de vítima pessoa jurídica, o valor total dos bens subtraídos - R\$ 104,31 (cento e quatro reais e trinta e um centavos), menos de 11% (onze por cento) do salário mínimo da época dos fatos - atende ao parâmetro estabelecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça para o reconhecimento da insignificância baseado no valor dos bens subtraídos. Nesse sentido, STJ, AgRg no AREsp 1916357 / SP, j. em 08/03/2022, "Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em se tratando de pessoa jurídica (vítima), considerando-se as circunstâncias do delito, é possível reconhecer-se a aplicação do princípio da insignificância se o valor do bem subtraído for inferior a 20% do salário mínimo vigente à época dos fatos". Com efeito, não se vislumbra, dos fatos trazidos à apreciação do Poder Judiciário, efetiva lesão ao bem juridicamente protegido na esfera penal, in casu, o patrimônio, ante o valor dos bens que se buscou subtrair.

Frise-se, ademais, que todos os bens subtraídos foram recuperados e restituídos à vítima.

Tendo sido o princípio da insignificância construído conceitualmente pela jurisprudência como hipótese de atipicidade, circunstâncias subjetivas do agente, em especial a reincidência específica e a habitualidade delitiva, não podem ser óbice ao seu reconhecimento, sob pena de se incorrer em atecnia.

Confira-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesses exatos termos:

Embargos de declaração. Hipótese na qual o réu foi absolvido pela C. 12ª Câmara de Direito Criminal desta E. Corte ante a aplicação do princípio da insignificância. Alegação, nos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, de que o V. Acórdão embargado ressentia-se de omissões consistentes em [...] (ii) não ter considerado as condenações pretéritas do réu, comprobatórias de maus antecedentes e reincidência; e (iii) não ter analisado a imprescindível combinação de todos os requisitos necessários ao reconhecimento do princípio da insignificância. Contrariamente ao sustentado, o V. Acórdão não se ressentia de qualquer omissão, pois: [...] (ii) considerou as condenações pretéritas do réu para consignar que não representam óbice à benesse, uma vez que se cuida de causa supralegal de exclusão da tipicidade e é cediço que maus antecedentes e reincidência não constituem elementos de tipicidade, bem entendido que o que se analisa no âmbito da tipicidade é a conduta, não a pessoa do réu, entendimento este colocado no aresto de forma objetiva e que, contestado de modo veemente nos embargos, conduz à seguinte

indagação inspirada no poeta Fernando Pessoa: Que queres que te digas, além de que condenações pretéritas não constituem elemento de tipicidade, se o que quero dizer-te é que condenações pretéritas não constituem elemento de tipicidade?; e (iii) invocou decisão luminar do Excelso Pretório admitindo a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância para reincidentes e, em consequência, para portadores de maus antecedentes. Embargos de declaração rejeitados (TJ-SP: ED 00014891920178260603SP0001489-19.2017.8.26.0603, Relator: Amable Lopez Soto, Data de Julgamento: 14/02/2019, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020, original sem destaque).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e ABSOLVO SUMARIAMENTE o réu FERNANDO CAPPELLANI NOGUEIRA, com fulcro no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.
Após o trânsito em julgado, archive-se.
P.I.C.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA